Zástupkyně veřejného ochránce práv
RNDr. Jitka Seitlová

V Brně dne 5. září 2008
Sp. zn.: 3841/2008/VOP/MV

Vážený pane H.,

reaguji na Vaše podání ze dne 5. července 2008, jímž se na veřejného ochránce práv opakovaně obracíte ve věci vystavování matričních dokladů z německy psaných matričních knih. Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl využil svého oprávnění podle § 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, a pověřil mě výkonem části své působnosti, mimo jiné i vyřizováním podnětů týkajících se agendy matričních úřadů a konzulárních úřadů.

Nejprve prosím přijměte moji omluvu, že se k vyřízení Vašeho podnětu dostávám až nyní, ale posouzení jeho právních aspektů a množství podání, které ochránci v současnosti přicházejí, mi neumožňovalo, abych Vám odpověděla bezprostředně. Vzniklou časovou prodlevu tedy nechápejte jako výraz mého nezájmu o věc, s níž jste se na veřejného ochránce práv obrátil.

Seznámila jsem se s Vaším dopisem adresovaným veřejnému ochránci práv ze dne 13. března 2006, s odpovědí JUDr. Otakara Motejla ze dne 27. dubna 2006, jakož i s dalšími písemnostmi, které jste ke svému podání ze dne 5. července 2008 přiložil. Záležitostí, s níž se po více jak dvou letech znovu obracíte na veřejného ochránce práv, jsem se zabývala a nechtěla bych jen opakovat argumenty z předchozí odpovědi ochránce z roku 2006.

Pod č. 15/2007 Sb.m.s. (Sbírka mezinárodních smluv) byla v České republice publikována Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“), která byla otevřena k podpisu ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992. Česká republika prohlásila, že za menšinové jazyky, jimiž se na jejím území hovoří, a vůči kterým bude uplatňovat ustanovení části II Charty považuje slovenštinu, polštinu, němčinu a romštinu. II. část Charty obsahuje cíle a zásady, na nichž smluvní státy založí svou politiku, zákonodárství a praxi, pokud jde o regionální či menšinové jazyky, na územích, kde jsou tyto jazyky užívány. Žádné z ustanovení II. části Charty však nelze podle mého názoru interpretovat tak, že by z něho vyplývala povinnost vydávat z německy psaných matričních zápisů matriční doklady v němčině.

Především je však třeba vzít v úvahu, že podle čl. 1 Charty se výrazem „regionální či menšinové jazyky“ označují jazyky, které jsou tradičně užívány na daném území státu občany tohoto státu, kteří tvoří skupinu početně menší než ostatní obyvatelstvo. Charta tedy chrání a podporuje pouze občany smluvního státu, nikoliv cizí státní příslušníky a vztahuje se k současnému stavu, nikoliv ke stavu, jaký

byl na území smluvního státu v minulosti před přijetím Charty. Tomuto pojetí odpovídá i vymezení pojmu národnostní menšiny v právní úpravě České republiky.[1]

Nedomnívám se, že by vydáváním matričních dokladů v češtině, resp. uváděním současných českých názvů obcí ze zápisů v matričních knihách vedených v němčině mohla být porušována práva cizích státních občanů, byť by se jednalo o bývalé československé občany, kteří dříve žili na území dnešní České republiky v oblastech s převažujícím německým obyvatelstvem.

Podle mého názoru je třeba větu, která je uváděna v průvodním dopise Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech k zasílaným matričním dokladům chápat tak, že údaje uvedené ve výpisu z matriční knihy (v matričním dokladu) odpovídají údajům zapsaným v matriční knize, nikoliv že se s nimi doslovně shodují. Uváděné současné české názvy obcí se vztahují k územím obcí (odpovídají územně obcím), označeným v matričních knihách tehdejšími názvy, na nichž došlo k narození, uzavření manželství a úmrtí.

S přihlédnutím k rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 4 As 52/2004-77 ze dne 28. 12. 2005, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí č. 4/2006,[2] lze zřejmě pouze akceptovat, aby příjmení žen byla na matričních dokladech uváděna podle zápisu v matriční knize v mužském tvaru a nikoliv s příponou – ová.

Dále mohu jen odkázat na obsah odpovědi veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla ze dne 27. dubna 2006 na Vaše podání ze dne 13. března 2006. Zejména bych chtěla zopakovat, že matriční úřad může na Vaši žádost uvést německé názvy obcí do poznámky matričního dokladu.

Děkuji Vám za důvěru, s níž jste se na veřejného ochránce práv obrátil.

S pozdravem

Vážený pan
D.H.
Deutschland

Údolní 39
602 00 Brno
tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112

[1] Podle § 2 odst. 1 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, je národnostní menšinou **společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky,** kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.

[2] Z odůvodnění rozsudku: „*Lze si představit i situaci, kdy by se taková osoba mohla dostat ve své zemi do potíží, obdržela-li by potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině (§ 24 odst. 3 zákona o matrikách), kde by její příjmení bylo … zapsáno s příponou –ová a přitom její cestovní pas, občanský průkaz, rodný list a další listiny zněly na jméno jiné. Stěží se lze domnívat, že by úřední překlad takového potvrzení provedený tlumočníkem např. v SRN „opravil“ příjmení některé z osob tak, že by příponu opět odstranil. Vlastní jména se totiž nepřekládají*.“